Ministerio de Educación Pública

CTP MERCEDES NORTE - HEREDIA

Dirección Regional de Heredia - Circuito 02

Teléfono 2260-5090—Telefax 2261 74 45 correo electrónico: ctp.mercedes.norte@mep.go.cr

NOMBRE DE LA OFICINA:	Dirección	CÓDIGO:	V-17

PROCEDIMIENTO: Prevenir denuncias por quebranto a la Ley 9999 (maltrato físico, psicológico, verbal)

ELABORADO POR:	APBROBADO POR:	FECHA DE APROBACIÓN:
Consejo de profesores	Dirección	Diciembre de 2022

Laura Ramón Elizondo Digitally signed by Laura Ramón Elizondo Date: 11:21:49 -06'00'

OBJETIVO:	Elaborar un procedimiento ayude a prevenir denucias por quebranto a la Ley 9999 (maltrato físico, psicológico, verbal), por cualquier persona que conste el hecho.
ALCANCE:	La aplicación de este procedimiento es dirigido a las personas funcionarias del CTP Mercedes Norte, para evitar posibles denuncias por la Ley 9999.
RESPONSABLES:	Personas funcionarias del CTP Mercedes Norte.

DEFINICIONES: Ley N°9999: Esta ley tiene por objetivo reconocer la condición de sujeto de derecho de las personas menores de edad, prevenir su revictimización y evitar la impunidad en los procedimientos del régimen disciplinario docente y administrativo que cobija a los funcionarios y las funcionarias del Ministerio de Educación Pública (MEP), que tengan por objeto determinar eventuales responsabilidades derivadas de denuncia de maltrato físico, emocional, abuso sexual o trato corruptor, que involucre a una persona menor de edad o a un grupo de personas menores de edad, como víctimas, conforme a lo dispuesto en los artículos 66, inciso a), y 67 del Código de la Niñez y la Adolescencia.

Artículo 3- Definiciones y siglas:

a) Víctima: toda persona menor de edad estudiante que sufre un daño o perjuicio a su propiedad o integridad física, emocional o sexual por culpa de una persona funcionaria docente, docente administrativa o administrativa del Ministerio de Educación Pública (MEP).

b) Revictimización: fenómeno por el cual la víctima menor de edad se ve sometida a un sufrimiento o exposición adicional, producto de los abordajes y procedimientos seguidos por las instituciones y personas encargadas de investigar o instruir las diligencias respecto de los hechos denunciados o de prestar atención a la víctima, que de ningún modo responden a su interés superior.

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

1. No dar bromas a los estudiantes.

2. No dar muestras de cariño a los estudiantes, que puedan ser mal interpretadas. Los afectos de cariño como palmadas en la espalda, en brazos o abrazos se deben evitar, ya que dicho actuar a muchas personas que no les gusta.

3. Señalar al inicio del curso lectivo que usted tiene una voz fuerte y que no es que está gritando, y que la cara que se muestre sea seria y no que estar haciendo gestos.

4. No utilizar vocabulario que se pueda interpretar como maltrato. Tener cuidado con el tono y la forma en que nos expresamos

5. Dejar las reglas claras y normas de trabajo en las aulas, talleres, laboratorios, auditorio y otros espacios del colegio.

6. Siempre cuando tenga que ejemplificar y requiera referirse a una persona pedir su concentimiento.
7. No quedarse solos en un aula u oficina con las personas estudiantes, procurar estar acompañados.
8. Ante una contención se debe contar con otras personas que puedan colaborar y ser testigos que no hubo ninguna forma de contacto físico con otra intensión diferente a la contención.
10. No subir a los estudiantes en los automóviles.
11. No mantener chats de ninguna red social con estudiantes.
12. No tomar del brazo o la mano al estudiante para darle indicaciones o llamar su atención.
13. No traer, ni mostrar artículos, material digital/audiovisual, equipo u otro con connotación sexual
14. La persona docente debe de reportar situaciones que acontezcan en tiempo y forma al padre de familia, para evitar situacione adversas.
15. No regañar en público a una persona en específico, sino en general y luego hacer el reporte o bien hacerlo en compañía de otra persona dependiendo de la gravedad de la situación.
16. Denunciar ante el Ministerio Público, cualquier tipo de amenaza que recibamos como funcionario público por parte de estudiantes o padres de familia, además, por tener fe pública.
17. Manejar adecuadamente la resolución alterna de conflictos y ser acompañados.
18. Tener cuidado con los comentarios que hagan referencia a algún tipo de discriminación: de orientación sexual, etnia, aspecto físico, entre otros.
19. Si por alguna razón acontece alguna situación de malinterpretación, dejar claras las razones de la reacción y/o actitud que aconteció.
20. Velar por el cumplimiento del uso del uniforme de educación física o actividades especiales únicamente durante las actividades que lo ameriten, no así durante las lecciones académicas o técnicas, o bien, para el uso del servicio de comedor, para evitar situaciones adversas.
21. **No** hacer preguntas comprometedoras, interrogar, indagar de la vida privada o personal de los estudiantes esto para evitar revictimación.
22. Al reunirse con los padre, madre de familia, representantes legales o con estudiantes debe levantarse un acta de atención, recuerde dar copia al padre,madre, representante legal con la firma de los participantes.
23. Cualquier comunicación con padre, madre de familia o representante legal se hace por medio de los canales oficiales de la institución: correo MEP oficial, cuaderno de comunicación y/o TEAMS, según la Normativa Interna vigente.
24. Ser receptivos a las alertas que los compañeros docentes nos comuniquen ya que, no es algo personal o en contra entre compañeros, sino más bien nos ayudan a evitar que se escale a una supuesta denuncia.
Documentos de Referencia: Ley 9999, Normativa Interna vigente
Formulario y/o Registro: Boleta de atención a padres de familia, Acta N°11-2022, art.11 Consejo de Profesores.